

1500436-72.2022.8.26.0434

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luiz Gustavo Giuntini de Rezende

Comarca: Pedregulho

Foro: Foro de Pedregulho

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL JUNIOR VIANA DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende

Vistos.

Justiça Pública, qualificado(s) na inicial, ajuizou(aram) ação de Procedimento Especial da Lei Antitóxicos em face de DANIEL JUNIOR VIANA DE SOUZA. O réu foi denunciado como incurso ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pedregulho

Foro de Pedregulho

Vara Única

Praça Padre Luís Sávio, s/n, Pedregulho-SP - cep 14470-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500436-72.2022.8.26.0434 - lauda

Conclusão

Em 08/09/2022, faço os autos conclusos ao MM Juiz de Direito, Dr. Luiz Gustavo Giuntini de Rezende, titular da Comarca de Pedregulho/SP. Eu, _____, ESC.

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500436-72.2022.8.26.0434

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL JUNIOR VIANA DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Gustavo Giuntini de Rezende

Vistos.

Justiça Pública, qualificado(s) na inicial, ajuizou(aram) ação de Procedimento Especial da Lei Antitóxicos em face de DANIEL JUNIOR VIANA DE SOUZA. O réu foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, visto que, em 30 de março de 2022, por volta das 14:55 horas, na Rua João Pereira de Almeida, nº 395 (em frente), Centro, em Pedregulho, nesta Comarca, trazia consigo, para fins de comércio, 05 (cinco) porções de crack (com 1,80 gramas), fazendo isto sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi citado e apresentou defesa preliminar. A denúncia foi recebida. Foram ouvidas testemunhas de acusação e defesa; o réu foi interrogado. Ao final, o DD Representante do Ministério Público pediu a condenação; a defesa rogou pela absolvição.

Relatado, decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva vem demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo de constatação e pelo exame químico toxicológico (páginas 167/169). O exame técnico constatou que a substância encontrada era cocaína, ou seja, substância ilícita.

O réu confessou o crime em juízo. Estava em dificuldade financeira e vendeu o entorpecente (duas pedras).

A confissão não é isolada.

Os milicianos abordaram o réu e com ele localizaram a droga apreendida, além de dinheiro.

Fácil concluir que o dinheiro era oriundo das pedras já vendidas.

A condenação se impõe.

A pena é a mínima à míngua de circunstâncias exasperadoras.

O réu trabalhava até bem pouco tempo (comprovado pela oitiva de seu empregador). Foi honesto na forma como confessou o delito, revelando arrependimento raro e sincero. É primário. Não vive da atividade criminosa. Não integra também organização criminosa, o que caberia ao MP comprovar. Assim, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, hei por bem diminuir a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a em 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 167 dias-multa com valor unitário em R\$ 50,00.

A pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para condenar D. J. V. DE S., qualificado nos autos e no SAJ, a uma pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e a uma pena pecuniária de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, com valor unitário em R\$ 50,00, por infração ao artigo 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

O acusado respondeu custodiado, a pena é em regime inicial fechado, daí a necessidade de que permaneça preso para recorrer. Recomende-se na cadeia onde se encontra. Com o trânsito em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Determino a perda em favor da União, com reversão ao FUNAD, de eventual quantia em dinheiro apreendida.

Em sendo o caso, arbitro os honorários do(s) advogado(s) nomeado(s) pela OAB em 100% do valor da tabela do convênio, expedido-se a necessária certidão oportunamente.

PRIC

Pedregulho, 08 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA